

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5000023-96.2022.4.02.5107/RJ

AGRAVANTE: NEY DA SILVA BRAGA FILHO (RECORRENTE)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por NEY DA SILVA BRAGA FILHO (evento 63) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 55) que não conheceu do pedido de uniformização regional de jurisprudência interposto contra **decisão monocrática** do 3º Juiz Relator da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, com base no disposto no artigo 11, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

O Agravante alega que *“É certo que houve falha” na contagem do tempo de contribuições já que em simulação realizada no até a data do requerimento administrativo 24/06/2021 o agravante tinha tempo suficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição com as conversões de tempo especial para comum*”.

Aduz que *“É preponderante anotar que em caso idêntico as contribuições foram pagas com atraso, mas entendimento foi diferente já que mesmo com as contribuições em atraso foi concedida a aposentadoria por idade. 1) Contribuinte empregada doméstica (diarista) - Período 01/2016 a 06/2016. Guia de contribuição emitida pelo INSS; 2) Contribuinte empregada doméstica (diarista) - Período 01/2019 a 06/2020. Guia de contribuição emitida pelo INSS”*.

É o relatório. Decido.

O agravo não merece prosperar.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência entre decisões quanto à questão de **direito material** proferidas por Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Contudo, verifica-se que, nos presentes autos, inexistente decisão proferida por colegiado passível de impugnação por meio do aludido pedido regional de uniformização.

In casu, a decisão ora agravada tem o seguinte teor (evento 55):

“1. 1. Trata-se de pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal (Evento 48, PEDUNIFREG1) interposto, tempestivamente, pela parte autora contra a decisão prolatada pelo 3º Juiz Relator da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 42, DESPADEC1).

(...)

2. Nos termos do art. 5, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, é cabível o incidente de uniformização regional de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões de turmas recursais da 2ª Região.

3. No casos dos autos, a decisão proferida no recurso inominado (Evento 42, DESPADEC1) foi prolatada de forma monocrática pelo Relator.

4. No caso, o Recorrente deixou de interpor agravo regimental em face da decisão monocrática da Relatoria da Turma Recursal, que era o recurso cabível conforme previsão do art. 7º, §3º, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).

5. Portanto, ausente a interposição prévia do recurso cabível para provocar a manifestação do órgão colegiado, não há como conhecer do pedido de uniformização, cujo cabimento é exclusivo para dirimir divergências de direito material entre decisões de Turmas Recursais e os paradigmas elencados no Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização e/ou da Turma Regional de Uniformização.

6. Assim, NÃO CONHEÇO o incidente de uniformização regional de jurisprudência interposto pela parte autora, na forma do art. 11, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

Extrai-se dos autos (evento 42) que o 3º Juiz Relator da 5ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, **em decisão monocrática**, negou provimento ao recurso inominado.

Dispõe o artigo 14, *caput*, e §§ 1º e 2º, da Lei 10.259/2001:

*“Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por **Turmas Recursais** na interpretação da lei.*

*§ 1º. O pedido fundado em divergência entre **Turmas** da mesma Região será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenador.*

*§ 2º. O pedido fundado em divergência entre decisões de **turmas** de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turmas Recursais, sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal.”*

Cumpra ressaltar que “*contra a decisão proferida pelo relator cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal*”. (Artigo 1.021 do Código de Processo Civil).

Por sua vez, o Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, no artigo 7º, parágrafo terceiro, assim estabelece:

“Art. 7º Compete ao Relator:

(...)

§ 3º Caberá agravo regimental contra a decisão monocrática do relator, no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa e proferirá o seu voto.”

Vê-se, assim, que, tanto no Código de Processo Civil quanto no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, há previsão expressa acerca do recurso cabível para impugnar decisão monocrática de relator.

Nada obstante, a parte autora, em vez de interpor agravo interno (também chamado de agravo regimental) contra a decisão monocrática do relator da Turma Recursal, optou pela interposição de pedido regional de uniformização.

Vale registrar que, em situações como a dos presentes autos, é inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, na medida em que inexiste, dúvida objetiva a respeito do recurso cabível para impugnar decisão monocrática de relator, qual seja, o agravo interno (também denominado agravo regimental).

Ainda, acerca do cabimento do agravo interno para impugnar decisão monocrática de relator no âmbito dos Juizados Especiais, merece destaque a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.359, em repercussão geral, segundo a qual “*Cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado*” (STF, Tema 294, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 13/08/2010), cujo acórdão tem a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DESDE QUE HAJA POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”

Evidencia-se, assim, o não cabimento da interposição do pedido regional de uniformização contra decisão monocrática de relator, o que acarretou o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que não conheceu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5000023-96.2022.4.02.5107

20002239608 .V2